

Decreto 2100; Decreto 2100/2374

PROMULGA MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL, CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENO URBANO

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Publicación: 26-JUL-2005 | Promulgación: 03-JUN-2005

Versión: Única De : 26-JUL-2005

Url Corta: <https://bcn.cl/3tg05>



PROMULGA "MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL, CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENO URBANO"

Peñalolén, 3 de Junio de 2005.- Hoy se ha decretado lo siguiente:

Núm. 2.100/2374.- Vistos: El proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado "Cambio de Uso de Suelo en Terreno Urbano"; la Instrucción N° 128 del Secretario Municipal a Asesor Urbano de fecha 29 de Junio de 2004 donde se comunica que el Concejo Municipal ha resuelto con fecha 29.06.2004, en Sesión Extraordinaria N° 72 dar inicio a la tramitación del señalado proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén; las cartas informativas despachadas a los vecinos con fecha 06.08.2004 suscritas por el Asesor Urbano donde se les remite una síntesis de la información para su conocimiento; la primera publicación que se ha efectuado con fecha 11.08.2004 en el Diario La Tercera en el que informa a la comunidad acerca de la realización de la Primera Audiencia Pública para el día 19.08.2004 e informa Exposición Pública del referido proyecto desde el 30.08.2004 al 29.09.2004; la segunda publicación que se ha efectuado con fecha 18.08.2004 en el Diario La Tercera en el que informa a la comunidad acerca de la realización de la Primera Audiencia Pública para el día 19.08.2004 e informa Exposición Pública del referido proyecto desde el 30.08.2004 al 29.09.2004; la copia certificada por el Secretario Municipal del listado de asistencia a la Primera Audiencia Pública celebrada con fecha 19.08.2004; la copia certificada por el Secretario Municipal de la Memoria Explicativa expuesta al público; la copia certificada por el Secretario Municipal del Texto Resolutivo expuesto al público; la copia certificada por el Secretario Municipal del plano expuesto al público; la primera publicación que se ha efectuado con fecha 29.09.2004 en el Diario La Tercera en el que informa la Segunda Audiencia Pública para el día 7.10.2004 e informa plazo de recepción de observaciones desde el 7 al 22 de Octubre de 2004; la segunda publicación que se ha efectuado con fecha 06.10.2004 en el Diario La Tercera en el que informa la Segunda Audiencia Pública para el día 7.10.2004 e informa plazo de recepción de observaciones desde el 7 al 22 de Octubre de 2004; la copia certificada por el Secretario Municipal del listado de asistencia a la Segunda Audiencia Pública de fecha 7.10.2004; el Memorándum N° 32 de fecha 5.11.2004 del Asesor Urbano al Secretario Municipal informando que no se recibieron observaciones de los vecinos al proyecto de modificación al P.R.C. de Peñalolén; la resolución exenta N° 323/2004 de la Corema Región Metropolitana de fecha 16.9.2004 mediante la cual se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental; el Ordinario de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo N° 3598 de fecha 18.10.2004 que emite Informe Favorable respecto al estudio de Capacidad Vial; el Estudio de Factibilidad de Agua Potable, Alcantarillado y Aguas Lluvias elaborado en relación al terreno objeto de esta modificación al P.R.C.; el Memorándum N° 38, de fecha 16 Diciembre de 2004, de la Dirección de Obras Municipales, que solicita someter a la aprobación del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén antes citada; la Instrucción N° 035, de fecha 5 de enero de 2005, de Secretaría Municipal, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de

Peñalolén; el certificado del Secretario Municipal de fecha 2.5.2005 donde da fe que en la Sesión Ordinaria N° 5 de fecha 5.1.2005 del Concejo Municipal se estipuló el Acuerdo N° 009.01.2005 donde se aprueba la modificación; el Decreto Alcaldicio N° 1100/1242 de fecha 17.03.2005 que promulgó el Acuerdo de Concejo Municipal N° 009.01.05; el Ord. Alc. N° 2100/38 de la I. Municipalidad de Peñalolén con fecha 16.02.2005, mediante el cual se remitieron los antecedentes para su aprobación; el Ord. Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo N° 570 del 21.2.2005 que solicitó aportar algunos documentos y hacer algunas correcciones formales; el Ord. Alc. N° 2100/58 de fecha 17.3.2005 que remitió antecedentes solicitados por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, el Ord. Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo N° 1303 del 21.4.2005 que solicitó correcciones para adecuar a la normativa existente vigente, la Memoria Explicativa y Texto Resolutivo; el Ord. Alc. N° 2100/107 de la I. Municipalidad de Peñalolén de fecha 9.5.2005 que remitió las correcciones y precisiones solicitadas; el Ordinario N° 1755, de fecha 30 de Mayo de 2005, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que informa favorablemente la citada modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén; lo dispuesto por esta Alcaldía; y

Teniendo presente: Lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L. N°458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y las facultades que me confiere la ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1.- Promúlgase la "Modificación al Plan Regulador Comunal, Cambio de Uso de Suelo en Terreno Urbano" en relación a la modificación de uso de suelo, normativa de edificación y fijación de densidades para el área graficada en planos MPR-CUS-01 (escala 1:4000) y su correspondiente Memoria Explicativa y Texto Resolutivo, los que forman parte integrante del presente decreto alcaldicio.

2.- Téngase presente que el Concejo Municipal de Peñalolén aprobó el proyecto denominado "Modificación al Plan Regulador Comunal, Cambio de Uso de Suelo en Terreno Urbano", en su Sesión Ordinaria N° 5, de fecha 5 enero de 2005, según consta del Acuerdo N°009, del citado ente colegiado de la misma fecha.

3.- Publíquese el presente Decreto Alcaldicio junto con el respectivo texto resolutivo en el Diario Oficial.

4.- Archívense copias del plano, memoria explicativa y texto resolutivo en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.

Anótese, comuníquese a quien corresponda, cúmplase, publíquese, hecho, archívese.- Claudio Orrego Larraín, Alcalde.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

TEXTO RESOLUTIVO

MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLEN

CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENO URBANO COMUNA DE PEÑALOLEN

1. Modifícase el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, aprobado por Decreto N° 55 (MINVU) de fecha 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989 y sus modificaciones posteriores, en el sentido de cambiar el uso de

suelo al terreno que enfrenta a Avda. Tobalaba, identificado por el polígono 1-2-3-4-1 en el plano MPRP-CUS-01, escala 1:4.000, que por este acto se aprueba.

a. El plano MPRP-CUS-01 modifica la lámina N°1 del plano PRC-P-86 en lo que respecta al polígono señalado, que cambia de "Area de Resguardo de Infraestructura Sanitaria y Energética" a "Zona R.2." del Plan Regulador Comunal vigente.

b. Al polígono individualizado le serán aplicables las condiciones de uso de suelo y de edificación establecidas para la "Zona R.2." del Plan Regulador Comunal vigente.

c. En el polígono señalado, se deberá considerar lo siguiente:

c.1. Que, los proyectos que se desarrollen en el sector, deberán analizar la necesidad de presentar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) ante la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, de acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta N° 2.379 del 10.07.03 del MINVU (publicada en el D.O. del 08.09.03) y posteriores modificaciones, según los criterios que se estipulan en el cuadro 2.2 de la Metodología para elaborar y evaluar EISTU.

c.2. Que, previo a la ejecución de las obras correspondientes, se deberán aprobar los proyectos de pavimentación, de soluciones de aguas lluvias y de vías públicas que sean de tuición SERVIU, en dicho Servicio, conforme a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y demás disposiciones relacionadas con la materia.